

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 12/03/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-004)

Processo: TC-000252.989.25-6.

Representante: Associação das Empresas de Engenharia e Limpeza Urbana do Brasil.

Representada: Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental.

Responsáveis: Luciano Nucci Passoni – Superintendente; Marcelo Roncolato Cambras – Ex-Superintendente.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 64/2024, Processo Administrativo nº 129/2024, promovido pela Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Valor Estimado: R\$ 10.914.132,60.

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Advogado: Flávio Dias de Abreu Filho (OAB/DF 61.406).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. PREÇOS UNITÁRIOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação da **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA URBANA DO BRASIL** em face do Pregão Eletrônico nº 64/2024, promovido pela **SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL**, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

a) Aglutinação em lote único de serviços de naturezas distintas e passíveis de divisão;

b) Ausência de estudo técnico e composição unitária de preços;

c) Previsão de inexequibilidade de propostas em desconformidade ao art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021;

d) Requisito de qualificação técnica em desacordo com o art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, sendo a medida posteriormente referendada pelo E. Tribunal Pleno.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 27).

1.6. **Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas**, concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 38 e 43).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO

SESSÃO: 12/03/2025

TC-000252.989.25-6

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação da **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA URBANA DO BRASIL** em face do Pregão Eletrônico nº 64/2024, promovido pela **SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL**, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e do Ministério Público de Contas, apontam algumas circunstâncias no edital passíveis de aprimoramento pela Autarquia.

2.3. Inicialmente a imprecisão e insuficiência dos estudos técnicos, ante a ausência de detalhamento dos serviços. O edital não apresenta suficientes informações sobre objeto, prejudicando a correta elaboração de propostas, além de favorecer a atual prestadora dos serviços, detentora de tais dados.

Como destacou a Assessoria Técnica, trata-se de serviços de engenharia que devem ser plenamente definidos no Termo Referência, com identificação dos setores, roteiros, periodicidade, frequência, dimensionamento de mão de obra, equipamentos e veículos que serão exigidos para execução, ao passo que tais definições permitirão o estabelecimento de propostas de preços que possam ser diretamente comparadas pelo menor preço.

A ausência de mapa com a definição dos setores de coleta de resíduos, a quantidade de equipes de varrição, assim como a frequências de tais serviços, são exemplos de informações que afetam diretamente os custos, mas sonegadas no instrumento convocatório, que deverá ser aprimorado com o fim de sanar suas omissões.

2.4. Detectada pelo Órgão Técnico, ainda, a ausência de composição unitária de preços, em dissonância a alínea i do inciso XXIII, do artigo 6º, da lei 14.133/21, que determina que o Termo Referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços, deve conter estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, sendo de rigor, portanto, o devido atendimento em eventual relançamento do certame.

2.5. Com relação aos requisitos de qualificação técnico-operacional, o segmento de engenharia da Assessoria Técnica constatou condições restritivas, mediante a exigência de prova relativa a todos e os serviços que integram o objeto, além da inclusão de parcelas referentes a atividades sem relevância financeira ou técnica, como os itens 3 “fornecimento e instalação de lixeiras” e 4 “manutenção, desinfecção e higienização de lixeiras”, passíveis de revisão, em conformidade com as disposições do artigo 67, da Lei nº 14.133/21.

2.6. Por outro lado, considero improcedentes as demais críticas, sobre aglutinação do objeto e inexecutabilidade de propostas, aliado às manifestações dos órgãos técnicos e justificativas apresentadas pela Autarquia, destacando, no entanto, as recomendações da instrução para aprimoramento do instrumento convocatório.

2.7. Ante o exposto, acompanhado pela Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da

representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** Aprimorar e complementar as informações relacionadas aos serviços licitados, inclusive com relação aos preços unitários, a fim de viabilizar o oferecimento de propostas; **2)** Rever os requisitos de qualificação técnico-operacional nos termos do voto.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro